

시 정 사 항

1. 제 목 : 환경보전방안용역 지체상금 부과업무 부적정
2. 관계기관 : ★★★★★병원
3. 내 용 : ★★★★★병원에서는 보훈의학연구소 건립 및 장례식장 증축공사와 관련한 환경보전 방안을 수립하고 환경 친화적 건설을 도모하기 위하여 [표 1]과 같이 환경보전방안 용역 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 환경보전방안 용역 계약현황

(단위 : 천 원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약업체
환경보전방안 용역	₩₩,₩₩₩	'16. 7. 8. ~ '16.10. 8.	주식회사 %%

기획재정부 「계약예규 용역계약일반조건」 제18조에 따르면, 계약상대자는 계약서에 정한 용역수행 기한 내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출된 금액을 현금으로 납부하여야하고, 불가항력(지진, 화재, 전쟁 등 계약당사자의 통제범위를 벗어난 사태) 사유에 의한 경우 및 발주기관의 책임으로 용역착수가 지연되거나 용역수행이 중단되었을 경우 등의 사유로 용역수행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 않는다고 명시하고 있습니다.

따라서, 환경보전방안 용역 검수업무 담당자는 지체상금을 부과하고자 할 경우에는 관련규정 등을 검토하여 용역을 완성하지 못한 사유가 계약업체와 ★★★★★병원 중 어느 곳에 있는지 확인하여야하며, 용역을 계약기간 내 완성하지 못한 사유가 ★★★★★병원에게 있을 경우에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 않아야 합니다.

그런데 ★★★★★병원 환경보전방안 용역 수행 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 장례식장 증축 설계용역 미확정 및 설계용역 지연 등으로 인하여 과업기간이 2차례 변경 되었으며, ★★★★★병원에서는 '16.10.11. 과업기간을 '15. 9.26. 부터 협의 완료 시까지로 정하고 계약업체에 통보하였으므로 최종적으로 과업기간을 정할 경우에는 계약업체와 협의하여 정하여야 함에도 ★★★★★병원에서는 '16.11.30. 계약종료('16.12. 8.) 8일 전에 일방적으로 과업기간 변경을 통보 후 계약업체가 통보한 기간 내에 용역완료가 어렵다고 회신 하였음에도 계약업체와 과업기간에 대한 협의 등을 실시하지 않고 용역 대금지급 시 지체상금(계약금액(55,000천 원)×지체일수(22일)×지체상금률(0.25%))으로 3,025,000원을 부과하여 징수한 사실이 있습니다.

[표 2] 환경보전방안 용역 과업진행 경과

일자	추진경위	비고
'16. 7.11.	○ 환경보전방안 용역 착수(계약기간 : '16. 7.11. ~ '16.10. 8.)	병원↔계약업체
'16. 8.16.	○ 계약업체 1차 과업중지 요청 - 장례식장 설계용역 미 확정에 따른 조치	계약업체→병원
'16. 8.29.	○ 1차 과업중지 회신 - 과업중지기간 : '16.8.16 ~ '16. 8.23.	병원→계약업체
'16. 9.26.	○ 계약업체 2차 과업중지 요청 - 장례식장 설계용역 지연에 따른 과업기간 부족	계약업체→병원
'16.10.11	○ 2차 과업중지 회신 - 과업기간 변경 : '16.9.26 ~ 협의완료시 까지	병원→계약업체
'16.11.30.	○ 환경보전방안 연구용역 과업기간 변경 통보 - '16. 7.11 ~ '16.12. 8.	병원→계약업체
'16.12. 6.	○ 과업기간 변경에 따른 회신 - 변경된 과업기간 내에 용역완료가 어려운 상황	계약업체→병원
'16.12.30.	○ 환경보전방안 연구용역 완료	

4. 조치할 사항

○ ★★★★★병원장은

- 용역 대금지급 시 부과한 지체상금 3,025,000원은 계약업체에 환급하시기 바라며,(시정)

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)